

Договор-оферта

Настоящий договор-оферта является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Крекова-Блюм Юлия Васильевна, ИНН 673205968590, заключить договор на изложенных ниже условиях любому физическому лицу (далее — «Пользователь») в отношении услуг и неисключительной лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. Термины и определения

Термины, используемые в рамках настоящего Договора-оферты

(далее — «Договор»), имеют определения согласно настоящему разделу, а при отсутствии соответствующего термина с определением в настоящем разделе — согласно законодательству Российской Федерации, при отсутствии — толкованию в словарях.

1.1. Администратор — Индивидуальный предприниматель Крекова-Блюм Юлия Васильевна (ИНН 673205968590).

1.2. Защищенные страницы Сайта — страницы Сервиса, доступ к которым возможен только по Логину.

1.3. Сервис Администратора (Сервис) — размещенный на Сайте программный комплекс, предоставляющий возможность Пользователю заключать Сделки в электронной форме через размещенный на Сайте интерфейс и осуществлять оплату по Сделкам, использовать иной функционал, предоставляемый в рамках Сервиса. Часть функционала Сервиса доступна только зарегистрированным на Сайте Пользователям.

1.5. Логин — ссылка для доступа на Сайт и к Защищенным страницам Сайта.

1.6. Пароль — сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Логина, позволяющее при одновременном вводе с Логинном войти на Защищенные страницы Сайта.

1.7. Пользователь — физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим законодательством, использующее Сервис на условиях Договора.

1.8. Стороны — Пользователь и Администратор при их совместном упоминании, а Сторона — любое из них при упоминании по отдельности.

1.9. Сайт — сайт Администратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://blumteam.ru/> (и его поддомены), на котором размещен и доступен Сервис.

1.10. Сделка — договор, заключенный между Администратором и Пользователем с использованием Сервиса на условиях, изложенных в Договоре.

1.11. Материалы — аудиовизуальные произведения, текстовые произведения, обучающие материалы, опубликованные Администратором на Сервисе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://blumteam.ru/>

1.12. Услуги — информационно-консультационные услуги, в том числе:

— видео-презентация обучающей программы (практического тренинга, обучающего курса), с комментариями Администратора и/или привлеченного им лица;

— трансляция выступления Администратора и/или привлеченного им лица в режиме реального времени, осуществляемые с использованием специального программного обеспечения (далее — ПО).

— предоставление видеозаписей указанных выше мероприятий в формате mp4-файлов или ссылок для их просмотра.

Пользователь задает вопросы по теме предоставляемых услуг с использованием чата вебинарной комнаты или с использованием иных средств связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.13. Предоставление материалов — предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования Сервиса, размещенного на Сайте Администратора, для целей предоставления Пользователю возможности выбрать и приобрести за плату на основе простой (неисключительной) лицензии право на просмотр и/или прослушивание Материалов для личных целей без возможности распространения, доведения до всеобщего сведения и без права иного использования, не соответствующего настоящему Договору;

2. Предмет Договора. Общие положения

2.1. На условиях Договора Администратор предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на Материалы на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также оказывает иные информационно-консультационные услуги.

2.2. Право на просмотр и/или прослушивание Материалов и получение услуг доступны только для Пользователя, зарегистрированным на Сайте. Материалы и услуги доступны Пользователю на весь срок, указанный в описании того или иного продукта.

3. Условия использования Сервиса

3.1. Заключение Договора означает, что Пользователь ознакомился с условиями использования Сервиса, с которого ему предоставляется доступ к материалам и услугам, признает безусловную пригодность Сервиса для получения материалов и услуг.

3.2. Соглашаясь с условиями Договора, Пользователь подтверждает, что предоставление материалов и оказание Администратором услуг по Договору дистанционно с использованием Сервиса полностью соответствует возможности Пользователя на получение услуг и материалов таким способом.

3.3. Пользователь, подтверждая свое согласие с условиями Договора, соглашается на обработку персональных данных Администратором и с политикой конфиденциальности Администратора (далее — Политика).

3.4. Пользователь считается принявшим условия Договора (оферты) и Политики в полном объеме и заключившим Договор без исключений и изъятий при оплате им Материалов и услуг.

Совершая вышеуказанное действие, Пользователь подтверждает, что обладает необходимой в соответствии с действующим законодательством дееспособностью для использования Сервиса и понимает значение производимых действий.

При несогласии Пользователя с каким-либо положением Договора или Политики Пользователь не вправе использовать Сервис.

3.5. Совершая действия, указанные в п. 3.4 Договора (являющиеся акцептом согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации), Пользователь заключает Сделку. Сделка заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом вторую сторону одним из следующих способов:

— для направления уведомления в адрес Администратора — по адресу, указанному в реквизитах Администратора (раздел 14 настоящего Договора);

— для направления уведомления в адрес Пользователя — по электронной почте, указанной в Личном кабинете Пользователя.

Расторжение договора влечет удаление Личного кабинета Пользователя и прекращение простой (неисключительной) лицензии на использование Сервиса, в том числе прекращение права на просмотр и/или прослушивание Материалов Администратора, и прекращение доступа к оказываемым услугам.

3.6. Сервис является динамической системой, компоненты которой могут в любой момент быть изменены или дополнены Администратором.

3.7. Администратор вправе вносить изменения (дополнения) в настоящий Договор и Политику в одностороннем порядке путем размещения новой редакции соответствующего документа на Сайте не менее, чем за один день до их введения в действие. Новая редакция Договора или Политики вступает в силу со следующего рабочего дня после ее размещения на Сайте. При внесении Администратором в одностороннем порядке изменений (дополнений) в Договор или Политику, с которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан прекратить использование Сервиса, получение материалов и услуг, удалив все личные данные из своего Личного кабинета.

3.8. Продолжение использования Сервиса Пользователем после внесения изменений (дополнений) в Договор или Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями (дополнениями).

3.9. Для использования полного функционала Сервиса Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате авторизации для Пользователя будет создан Логин. При регистрации Пользователь указывает реальное имя, адрес электронной почты, используемые для формирования Логина.

3.10. Пользователь самостоятельно несет ответственность за надежность и безопасность указанных им данных, обязуется не передавать их третьим лицам, обязуется незамедлительно уведомлять Администратора о компрометации (риске компрометации) своего Логина.

3.11. Пользователь обязан предоставлять при регистрации достоверные сведения. Если у Администратора имеются основания полагать, что предоставленные Пользователем сведения недостоверны, он вправе отказать в регистрации.

3.12. После создания учетной записи Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации информации, предоставленной Администратору при регистрации и далее в процессе использования Сервиса. Все действия, совершенные с использованием учетной записи Пользователя, считаются совершенными непосредственно Пользователем. Пользователь несет ответственность за указанные действия в полном объеме.

4. Условия и порядок оказания услуг и предоставления материалов

4.1. Администратор публикует на Сервисе Материалы и размещает сведения о доступе к услугам, которые будут доступны после оформления Сделки. Сопровождающие Материалы и сведения об услугах, фотографии являются простыми иллюстрациями. Сопровождающие Материалы и услуги описания/характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки. Для уточнения информации по Материалам и услугам Пользователь может обратиться к Администратору.

4.2. В случае отсутствия возможности предоставить Материалы или оказать услуги Пользователю Администратор вправе исключить указанные Материалы и услуги и аннулировать Сделку, уведомив об этом Пользователя путем направления соответствующего сообщения по адресу электронной почты, указанному Пользователем.

4.3. В случае аннулирования полностью либо частично оплаченных Материалов и непредоставления услуг их стоимость возвращается Пользователю на счет, с которого была произведена оплата или способом, которым оплата была произведена.

4.4. Для оформления Сделки через Сервис Пользователь ознакомляется с информационным продуктом, затем нажимает кнопку «Перейти к оплате», выбирает способ оплаты Материалов/Услуг и нажимает на кнопку «Оплатить», после чего Сделка считается заключенной.

4.5. После оформления/заключения Сделки на Сайте Пользователю предоставляется информация о Сделке путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанной Пользователем. При необходимости Администратор может уточнить детали Сделки.

4.6. Доступ к Материалам Администратора и сведения о предоставлении им услуг открывается Пользователю после оплаты и направления сообщения по адресу

электронной почты Пользователя. Дата передачи Материалов и предоставления услуг может быть изменена Администратором в одностороннем порядке в случае наличия объективных, по мнению Администратора, причин или форс-мажорных обстоятельств.

4.7. Пользователь несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Администратором своих обязательств.

4.8. Пользователь обязан:

- обеспечить технические возможности для получения материалов и Услуг, оказываемых дистанционно (доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приемлемую скорость передачи данных и др.);
- предоставить Администратору актуальную и достоверную информацию, необходимую для получения материалов и услуг, а также для оперативной связи, а именно: фамилия и имя, адрес действующей электронной почты, контактный телефон;
- соблюдать правила поведения на обучающих мероприятиях и проявлять уважение к их участникам;
- не распространять (не публиковать, не размещать на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не копировать, не передавать, не перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Администратором в рамках настоящего Договора информацию и материалы, не создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не использовать эти материалы и информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования;
- не использовать получаемую от Администратора информацию и материалы, включая (без ограничения) в целях создания подобного и/или конкурентного продукта или сервиса или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды, а равно не организовывать или проводить собственные обучающие продукты на базе тренингов (вебинаров и т. п.) Администратора;
- не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к личному кабинету в закрытом разделе Сайта, ключей доступа к материалам и услугам по договору, а также обеспечить конфиденциальность ссылок на просмотр записей вебинаров, полученных от Администратора по настоящему договору;
- не изменять каким бы то ни было способом программную часть Сервиса, с которого осуществляется оказание услуг и предоставление материалов, не совершать какие-либо действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности сайта;
- не размещать на Сайте персональные данные третьих лиц без их согласия, в том числе адреса, контактные телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты;

— не размещать на Сайте коммерческую рекламу, коммерческие предложения, агитационную информацию и любую иную информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации согласовано с Администратором.

4.9. Администратор имеет право:

— в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае существенного нарушения Пользователем его условий. При этом денежные средства, оплаченные Пользователем, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Пользователя.

Под существенным нарушением условий настоящего Договора понимается любое нарушение авторских прав, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. По усмотрению Администратора, в зависимости от характера нарушения существенным может быть признано любое нарушение Пользователем правил, установленных п. 4.8 настоящего Договора, совершенное однократно и/или более двух раз;

— привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим Договором третьих лиц;

— совершать иные действия в соответствии с настоящим Договором.

4.10. Администратор обязан:

— предоставить выбранный и оплаченный Пользователем пакет услуг и/или материалов;

— после поступления от Пользователя оплаты, в течение 24 часов с момента получения такой оплаты предоставить Пользователю подтверждение об оплате выбранной им услуги;

— не разглашать информацию о персональных данных Пользователя без его согласия и осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения настоящего Договора в соответствии с Политикой конфиденциальности, утвержденной Администратором;

— по мере возможности информировать (предупреждать) Пользователя о дополнительных условиях и предстоящих изменениях в порядке оказания Услуг (расписании, переносе занятий и т. д.) и предоставлении материалов путем размещения соответствующей информации в Сервисе и/или письмом на адрес электронной почты Пользователя, указанный при оплате услуг и материалов.

5. Порядок оплаты материалов и услуг

5.1. Стоимость предоставления материалов и оказания услуг указывается на Сервисе в рублях Российской Федерации.

5.2. В случае неверного указания цены материалов Администратор информирует об этом Пользователя для подтверждения Сделки по уточненной цене либо аннулирования Сделки. При невозможности связаться с Пользователем данная Сделка считается

аннулированной. Если Сделка была оплачена, Администратор возвращает Пользователю оплаченную сумму тем же способом, которым она была уплачена.

5.3. Цена материалов и услуг на Сервисе может быть изменена Администратором в одностороннем порядке. При этом цена на оплаченные ранее материалы и услуги изменению не подлежит.

6. Особенности оплаты материалов и услуг с помощью банковских карт

6.1. В соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.

6.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами попадают под действие статьи 159 УК РФ.

6.3. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт при оплате все Сделки, оформленные на Сервисе и предоплаченные банковской картой, проверяются Администратором. В целях проверки личности владельца карты и его прав на использование карты Администратор вправе потребовать от Пользователя, оформившего Сделку на Сервисе, предъявления документа, удостоверяющего личность.

6.4. Администратор вправе предоставлять скидки на материалы и услуги. Виды скидок, бонусов, порядок и условия их начисления определяются Администратором и могут указываться на Сайте.

7. Порядок возврата оплаты

7.1. Все заявления о возврате денежных средств (при оплате услуг в виде онлайн-мероприятий и материалов) принимаются в письменном/электронном виде по установленной форме. При этом заявления о возврате денежных средств за услуги, срок оказания которых не наступил, должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня от предоставления ознакомительных материалов по услугам. Форму необходимо запросить у Администратора.

7.2. Для отправки такого заявления Пользователю необходимо распечатать его, собственноручно заполнить, поставить свою личную подпись, отсканировать и отправить документ (в формате PDF или JPEG) на электронную почту Администратора.

7.3. Обязательные пункты заявления на возврат денежных средств:

- наименование адресата и данные заявителя;
- сумма оплаты услуг и/или материалов,
- причины, побудившие вернуть деньги;

- реквизиты для перевода денежных средств;
- приложения,
- дата, подпись, расшифровка подписи.

7.4. К заявлению о возврате денежных средств должны быть приложены копия документа, удостоверяющего личность заявителя, скрин платежного документа, свидетельствующего об оплате (в формате PDF или JPEG).

7.5. В случае получения заявления о возврате оплаченных сумм за услуги, предъявленное Пользователем позже срока, установленного п. 7.1 настоящего Договора, или заявления о возврате оплаченных сумм за предоставление материалов, Администратор рассматривает его с учетом следующих правил:

7.5.1. При наличии претензий к объему и качеству предоставляемых услуг Администратор рассматривает заявление о возврате в порядке рекламаций при наличии письменных доказательств того, что соответствующая услуга, входящая в приобретенный пакет услуг, не была оказана или была оказана ненадлежащим образом, или материалы не предоставлены по вине Администратора.

В случае установления факта неоказания услуг (оказании услуг ненадлежащего качества) или непредоставления материалов Администратор осуществляет возврат денежных средств за вычетом фактически понесенных им расходов;

7.5.2. Если заявление о возврате не обусловлено какими-либо виновными действиями со стороны Администратора, оно не подлежит удовлетворению, так как такой отказ в удовлетворении обусловлен необходимостью возмещения затрат на оказание услуги и/или приобретение материалов / прав на материалы (выплаты определенных денежных сумм третьим лицам, участвующим в организации и проведении обучающей программы, или имеющих исключительное право на материалы).

7.6. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств принимается Администратором в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Пользователя.

7.7. Денежные средства возвращаются на счет Пользователя, с которого производилась оплата обучения, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о возврате.

7.8. При проведении офлайн-мероприятий (живые встречи, воркшопы) оплата полностью возвращается на счет Пользователя в случае отмены мероприятия по вине организатора. В случае невозможности Пользователя посетить мероприятие (после совершения платежа) оплата не возвращается.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны за нарушение условий данного Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Если у Администратора имеются основания полагать, что Логин используется Пользователем совместно с третьими лицами, Администратор вправе заблокировать и/или удалить Логин Пользователя и потребовать выплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

10. Заявление об ограничении ответственности

10.1. Администратор не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав других лиц, при совершении Пользователем действий, которые запрещены последнему в соответствии с настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае привлечения к ответственности Администратора вследствие совершения таких действий Пользователем последний должен возместить Администратору понесенные убытки.

10.3. Администратор не несет ответственности за невозможность оказания услуг и предоставления материалов Пользователю по причинам, не зависящим от Администратора, а именно: нарушение работы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оборудования или программного обеспечения (далее — ПО) со стороны Пользователя, сбой в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем Пользователя в папку «Спам». В данном случае услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащим оплате в полном размере.

10.4. Администратор не несет ответственность за нарушение условий настоящего Договора в случае предоставления Пользователем недостоверной и/или неполной информации касательно себя во время оформления заказа, в т. ч. контактной информации (адрес электронной почты, контактный телефон и т. п.), а также в случае непредоставления Пользователем новой контактной информации (адрес электронной почты, контактный телефон и т. п.) при их изменении.

10.5. Администратор не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю, вследствие использования материалов и услуг, приобретенных на Сервисе.

10.6. В случае неполучения Пользователем оплаченных услуг не по вине Администратора или отстранения Пользователя от участия в тренинге в связи с нарушением последним условий настоящего Договора денежные средства, оплаченные Пользователем, не возвращаются.

11. Конфиденциальность и защита информации

11.1. Пользователь дает свое согласие Администратору на обработку информации, в том числе, персональных данных Пользователя, предоставленных при использовании Сервиса, а именно:

— фамилия, имя, отчество;

— пол;

- гражданство;
- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты;
- банковские реквизиты (в случае необходимости предоставления).

11.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие Пользователя.

11.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, регистрации Пользователя на Сервисе, оформления сделок с Администратором, направления по адресу электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.

11.4. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив в адрес Администратора письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом Администратор вправе продолжить обработку персональных данных Пользователя в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

11.5. Пользователь дает согласие на получение рекламных материалов от Администратора, направленных по контактными данным Пользователя, указанные Пользователем при регистрации на Сервисе. Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано Пользователем в любое время путем направления письменного обращения Администратору. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о сделке и этапах обработки сделки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.

11.6. Администратор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование файлов cookies, в том числе третьими лицами, для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

11.7. Администратор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

12. Гарантии и заверения об обстоятельствах заключения оферты и уведомления

12.1. Пользователь заключает настоящий Договор добровольно. При этом Пользователь полностью ознакомился с условиями настоящего Договора, понимает значение и последствия своих действий в отношении его заключения и исполнения.

12.2. Любые уведомления по настоящему Договору, в том числе обращения Пользователя, касающиеся предоставления услуг, и ответы Администратора могут направляться одной Стороной другой Стороне по электронной почте (на адрес электронной почты Администратора и Пользователя) и/или на телефон, которые были указаны Пользователем.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне письменное сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.

13.2. В случае, если ответ на претензию не будет получен направившей претензию Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты ее направления, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Администратора.

13.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Реквизиты Администратора

Индивидуальный предприниматель: Крекова-Блюм Юлия Васильевна

ИНН 673205968590